

TỜ TRÌNH
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đã cấp cho hộ bà Võ Thị Phụng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Báo cáo số 142/BC-STNMT ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 4085/VP-NC ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về việc thực hiện Công văn số 889/VPUBND-TCD-NC của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân phường An Bình A tiếp xúc hướng dẫn ông Lương Văn Đực về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của ông thuộc thẩm quyền của cơ quan tòa án. Đồng thời, thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Võ Thị Phụng (chết, mẹ của ông Lương Văn Đực) chưa đúng quy định và đề nghị ông Lương Văn Đực giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thu hồi theo quy định.

Qua đó, ông Đức thông tin hiện nay gia đình ông đã gửi đơn tại cơ quan Tòa án để được xem xét giải quyết. Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Võ Thị Phụng tại thửa đất số 673, tờ bản đồ số 22 thì ông Đức thông tin từ trước đến nay, Ông chưa nhận và không giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. *(Đính kèm biên bản)*

Để đảm bảo theo quy định pháp luật cũng như theo thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Võ Thị Phụng tại thửa đất số 673, tờ bản đồ số 22, diện tích 236m², mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản, số bìa AH 396363, số vào sổ cấp GCNQSD số H001075, do Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự (nay là thành phố Hồng Ngự) cấp ngày 19/12/2006. Địa chỉ thửa đất: Phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Lý do: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định.

Kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi nhánh VPĐKKĐĐ;
- UBND phường An Bình A;
- Lưu VT.



Lê Hữu Thanh